

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1085/2542

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน พล จำกัด
(มหาชน

โจทก์

นาย นุรัตน์ ศิริปริชาพงษ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 47

ป.วิ.พ. มาตรา 296

การที่จำเลยถูกควบคุมตัวในเรือนจำระหว่างการพิจารณา คำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นกรณีที่ศาลใช้อำนาจตาม พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน ที่ให้สั่งขังจำเลยไว้ มิใช่ สั่งจำคุก จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยถูกจำคุกตามคำพิพากษา ถึงที่สุดของศาล หรือถูกจำคุกตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 เรือนจำ จึงไม่ใช่ภูมิลำเนาของจำเลย จำเลยยื่นคำร้องว่าโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีคบคิดกันฉ้อฉลแกเล้งประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เป็นกรณี ที่จำเลยยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกกระบวนการบังคับคดี ทั้งปวง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองซึ่งจะต้องยื่นไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่จำเลยทราบการฝ่าฝืน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 52,646,575.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 50,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (31 มกราคม 2537) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้ยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2561-2572 ตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ โจทก์ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับเพื่อแจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นออกคำสั่งบังคับเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 แจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวข้างต้นให้แก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำสั่งบังคับ ครั้นครบกำหนดเวลาตามคำสั่งบังคับจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามโจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 และต่อมาวันที่ 4 เมษายน 2539 เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า การส่งคำสั่งบังคับให้จำเลยที่ 2 ทราบที่บ้านเลขที่ 150 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ไม่ชอบ เพราะขณะที่มีการส่งคำสั่งบังคับนั้นจำเลยที่ 2 ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในคดีหมายเลขแดงที่ ผ.9/2538 ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายทง ศิริปริชาพงษ์ (จำเลยที่ 2 คดีนี้) จำเลยซึ่งโจทก์ทราบดีอยู่แล้ว จำเลยที่ 2 ไม่ได้รับและทราบคำสั่งบังคับแต่อย่างใด การออกหมายบังคับคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการออกหมายบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายการดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และขณะที่มีการยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 2 ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ยึดทรัพย์สินด้วยเพราะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แสดงหมายบังคับคดีให้จำเลยที่ 2 หรือผู้ดูแลสถานที่ซึ่งถูกยึดทราบก่อนดำเนินการบังคับคดีแต่อย่างใดทั้งเมื่อได้ดำเนินการยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 แล้วก็ได้มีการแจ้งการยึดให้จำเลยที่ 2 และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ ประกอบกับโจทก์และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้สมคบกันประเมินราคาที่ดินต่ำกว่าความเป็นจริงมากโดยประเมินราคาที่ดินที่ยึดทั้ง 12 แปลงเป็นเงินเพียง 59,363,250 บาท ซึ่งความจริงแล้วที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงถึง 127,114,400 บาท ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่งยกเลิกหมายบังคับคดีและเพิกถอนการยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 กับให้งดการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องและขอให้มีการสั่งให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินนี้ซึ่งอาจจะต้องกระทำใหม่โดยให้วางเป็นค่าใช้จ่ายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของ จำเลยที่ 2 และยกคำขอตามคำคัดค้านของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งอาจจะต้องกระทำใหม่

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ขณะส่งคำบังคับจำเลยที่ 2 ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในคดีหมายเลขแดงที่ ผ.9/2538 เรื่อง ส่ง

ผู้ร้ายข้ามแดน ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.1 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จึงเป็น
ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 2 การส่งคำบังคับให้จำเลยที่ 2 ที่บ้านเลขที่ 150 ถนนนิตโย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมจึงไม่ชอบ เห็นว่าการที่จำเลยที่
2 ถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นกรณีที่ศาลใช้
อำนาจตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาตรา 10 ที่ให้สั่งขังจำเลยไว้ มิใช่สั่งจำ
คุกจึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือถูกจำคุกตามคำ
สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 เรือนจำ
พิเศษกรุงเทพมหานครจึงไม่ใช่ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 2 การส่งคำบังคับให้จำเลยที่
2 ที่บ้านเลขที่ 150 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จึงชอบแล้ว

ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาประการต่อมาว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอ้างว่า โจทก์และเจ้า
พนักงานบังคับคดีคบคิดกันฉ้อฉลแก่ล่งประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่า
ความเป็นจริง ทำให้จำเลยที่ 2 ได้รับความเสียหาย ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างว่า การก
กระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ตกอยู่ในบังคับของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ที่จะต้องยื่นคำคัดค้านภายใน
8 วันนับแต่ทราบการฝ่าฝืนตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้อง
อ้างเหตุดังกล่าวและมีคำขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกหมายบังคับคดีและสั่งเพิก
ถอนการยึดที่ดินกับให้งดการบังคับคดี เป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งยกกระบวนการบังคับคดีทั้งปวงต้องตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง บัญญัติ ซึ่งจะต้องยื่นไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วัน
ทราบการฝ่าฝืนศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ